

0021734-61.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de arma de fogo, anunciaram o roubo, ordenando que a vítima lhes entregasse seu aparelho celular. O policial civil Paulo Gebara do Amaral Camargo realizava patrulhamento pela via, no instante em que os denunciados realizavam o roubo, presenciando a ação em curso. Após breve perseguição ambos os denunciados acabaram abordados e presos em flagrante.

Na denúncia foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021734-61.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021734-61.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2753/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 406/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DA SILVA SOUZA FILHO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

RENATO DA SILVA SOUZA FILHO e IVAN DANTAS PEREIRA CANHAS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal, porque, na manhã de 20 de março de 2017, por volta de 11h00mins, na Rua Maria Trevisani no. 100, Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso, com unidade de propósitos, ambos voltados para um fim comum, mediante grave ameaça consistente na simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram para si um celular da marca Motorola, de propriedade da vítima Felipe Amorim de Oliveira.

Segundo a exordial, os denunciados abordaram a vítima na via pública. Simulando o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, ordenando que a vítima lhes entregasse seu aparelho celular. O policial civil Paulo Gebara do Amaral Camargo realizava patrulhamento pela via, no instante em que os denunciados realizavam o roubo,

presenciando a ação em curso. Após breve perseguição ambos os denunciados acabaram abordados e presos em flagrante.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas PAULO GERBARA DO AMARAL CAMARGO e vítima: FELIPE AMORIM DE OLIVEIRA.

Recebida a denúncia em 28/04/2017 às fls. 87/88.

O réu IVAN foi citado pessoalmente (fls. 112), enquanto o réu RENATO compareceu espontaneamente em cartório, oportunidade em que foi intimado da audiência (fls. 152).

Foi designada data para audiência de instrução e julgamento às fls. 142/143.

O réu IVAN foi devidamente intimado para a audiência (fls.146), assim como RENATO (fls. 152).

Certidões criminais do acusado IVAN juntada a fls. 97, sendo o réu primário, sem maus antecedentes. RENATO às fls. 91, também é réu primário sem maus antecedentes. Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.(STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.)

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 14), termo de declarações e interrogatório (fls. 6/8), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na delegacia, os réus RENATO DA SILVA SOUZA FILHO e IVAN DANTAS PEREIRA CANHAS manifestaram desejo de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu RENATO DA SILVA SOUZA FILHO disse que vai permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu IVAN DANTAS PEREIRA CANHAS disse que vai permanecer em silêncio.

O silêncio dos acusados não foi afastado pelas demais provas produzidas em juízo. Na delegacia a vítima declarou (fl. 06):

Em juízo, vítima FELIPE AMORIM DE OLIVEIRA disse que estava voltando para casa quando dois rapazes de moto o abordaram na frente da delegacia, ele o parou na frente da guarita, momento em que os policiais os pegaram em flagrante. Foi pego um só e outro fugiu. Já sofreu 9 assaltos, não sabe dizer qual é. Normalmente os assaltos eram da mesma forma, estavam com a moto da empresa, eles entravam na frente e levavam os pertences, dessa vez levaram só o celular não a moto. Eles foram presos em flagrante, eles tinham acabado de o roubar, logo encontrou uma viatura, deu sinal e os policiais prenderam os dois. Na época os agentes saíram primeiro que o depoente da delegacia porque acredita que eles eram menores de idade. Eles não estavam com arma de verdade. Apesar da vítima não conseguir reconhecer os réus em juízo, tal fato se justifica

pelo tempo passado e ainda porque ele foi vítima de diversos outros roubos similares o que sem dúvida causa algumas confusões. Contudo, os réus foram presos em flagrante, tendo o policial civil assistido todo o introito criminoso e detido os acusados prontamente ainda na posse do celular subtraído.

A testemunha PAULO GERBARA DO AMARAL CAMARGO - PC afirmou que estava em diligência pela área da distrital e passando pela rua e viu a vítima sendo abordada por dois indivíduos pegando seu celular. Quando eles viram a viatura, deu sinais luminosos e sonoros e eles tentaram correr. Conseguiu aborda-los e um deles jogou o celular da vítima que chegou a contar que eles tinham acabado de rouba-la. Não se recorda o que os réus falaram, acha que eles queriam se desvencilhar do flagrante. Não os perdeu de vista. A vítima chegou em seguida, viu que a polícia tinha abordado e se aproximou. Não lembra de simulacro, acredita que eles simularam estarem armados. Ou seja, os réus foram detidos há poucos metros de onde tinham roubado a vítima, ainda na posse dos bens subtraídos, tendo sido prontamente reconhecidos e em nenhum momento o policial os perdeu de vista, sendo a acusação medida que se impõe. Os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Da mesma forma, cometeram o delito em conjunto, com unidade de desígnios, devendo ser aplicada a causa de aumento do concurso de agentes.

Não é caso de aplicação do instituto da tentativa, uma vez que houve a inversão da posse do bem da vítima, que mesmo que interceptado pelos policiais os réus conseguiram empreender fuga, ainda que por curto espaço de tempo e tentaram se desvencilhar do celular subtraído, sendo o crime na modalidade consumada.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Configurado, assim, o delito de Roubo, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de quatro a dez anos, e multa.", com a causa de aumento de concurso de agentes.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade é ordinária, sendo os acusados primários, sem maus antecedentes (fls. 91 e 97). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo ao acusado. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima não é relevante ao caso. Atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes a serem consideradas e as atenuantes deixo de aplicar pois incapazes de conduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, presente a causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, CP, majoro a pena em 1/3, resultando em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ausente prova da condição financeira dos Réus, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial aberto para os acusados.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus RENATO DA SILVA SOUZA FILHO e IVAN DANTAS PEREIRA CANHAS como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, em seu valor mínimo unitário. Apesar da quantidade de pena aplicada e do regime inicial de cumprimento de pena,

além a extrema gravidade do delito, considerando que os réus permaneceram soltos durante a instrução, faculto eventual apelo em liberdade.

Deixo de fixar indenização à vítima (CPP, art. 387) por ausência de pedido expresso.

Comunique-se à vítima o desfecho da causa, nos termos do art. 201, §2o do CPP.

Condene o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Transitado em julgado para acusação, expeçam-se, desde logo, guias de recolhimento provisórias, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Após o trânsito em julgado da presente sentença:

Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;

Oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Expeça-se a guia de recolhimento para execução da pena imposta (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP) e formem-se os autos da execução.

Intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

Expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Autorizo a destruição do armamento apreendido.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA